

RESUMEN PARA ESTUDIAR

decreto 76 2026

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia (p. ej., “anticipos de caja fija”, “pagos a justificar” o “control y prohibiciones”). Luego repasa las reglas resumidas por secciones y verifica la literalidad consultando el artículo indicado en cada bloque y en el apartado “plazos”.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y ámbito del decreto	1-2	Delimita la regulación de anticipos de caja fija y pagos a justificar y su aplicación a la Administración de la Generalitat y organismos autónomos.
Anticipos de caja fija: concepto, gastos permitidos y límites	3	Define el sistema y enumera gastos típicos. Incluye excepción de caja fija para capítulo VI con límite y prohibiciones por subconceptos y por cuantías.
Pagos a justificar: concepto, cuándo proceden y restricciones	7-10	Define el carácter “a justificar”. Establece supuestos de expedición, requisito temporal/presupuestario y prohibición de repetir libramientos no justificados.
Concesión y organización operativa de fondos	4-6-13-18	Regula límites globales de caja fija, propuestas, aprobación y condiciones de libramiento/efectivo. También designación de cajero/habilitado y apertura/supresión de cajas.
Cuentas justificativas y rendición	12-15	Define plazos y efectos de ampliaciones, reintegros y descubierto. Regula formación, documentación, aprobación y alcance de la justificación.
Control, fiscalización y garantías contables	16-17	Prevé control financiero permanente y fiscalización previa/seguimiento. Añade prohibiciones (saldo negativo, pagos indebidos, embargos) y conciliación al cierre.
Flujos de fondos y carácter de fondos públicos	14	Ordena ingreso en cuentas corrientes designadas y fija que los fondos son públicos e integran la Tesorería de la Generalitat.
Protección de datos	19	Incluye la rúbrica específica sobre protección de datos de carácter personal.

3. Concepto y regla de uso: caja fija vs. pagos a justificar (arts. 3-7-9)

Caja fija: finalidad y qué gastos cubre

- Son provisiones extrapresupuestarias y permanentes para atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos con posterior aplicación al presupuesto (3-Concepto 1).
- Se atienden, entre otros, dietas, locomoción, material no inventariable, conservación y tracto sucesivo (3-Concepto 2).

Pagos a justificar: cuándo se expiden y límites de empleo

- Tendrán carácter “a justificar” cuando, al expedirse la orden, no puedan acompañarse los documentos acreditativos del derecho (7).
- Solo podrán librarse en los supuestos del artículo anterior y cuando no sean tramitables mediante caja fija (9).

4. Restricciones materiales y cuantitativas en caja fija (arts. 3)

Gastos excluidos y límite de pagos individualizados

- No se aplica caja fija a 226.02 (salvo anuncios informativos preceptivos por licitaciones/subastas/edictos/cambios), 227.07, 227.99 y 240.01 (3-Concepto 4).
- Prohibidos pagos individualizados superiores a 5.000 euros, sin posibilidad de fraccionamiento para eludir el límite (3-Concepto 5).

Reglas específicas sobre naturaleza del sistema

- Los anticipos de caja fija no tienen la consideración de pagos a justificar (3-Concepto 6).
- La Presidencia puede disponer excepcionalmente de fondos de caja fija para capítulo VI con límite de 50.000 euros en el ejercicio (3-Concepto 3).

5. Concesión, propuestas y límites globales de caja fija (arts. 4)

Cuantía máxima y propuesta por órganos competentes

- La cuantía global de caja fija la establece la secretaría autonómica competente en tesorería y no puede exceder del 7% de créditos iniciales del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios (4-1).
- Subsecretarías u órgano directivo proponen cuantía global y distribución por cajas pagadoras, dentro del límite total (4-2).

Requisitos de la propuesta y efecto de incrementos

- Debe especificarse: importe global, distribución por cajas pagadoras y número de cajas pagadoras (4-2).
- Incrementos en la cuantía global asignada a cada conselleria/organismo pueden autorizarse, sin superar el límite del apartado 1 (4-3).

6. Funcionamiento y organización: libramiento, efectivo, designaciones y cuentas (arts. 5-6-13-14-18)

Gestión operativa del libramiento y efectivo

- Los gastos se tramitarán conforme a cada caso, dejando constancia documental (5).
- Con carácter general, se libran fondos para satisfacerse a medida que surjan obligaciones, mediante cheques nominativos u órdenes de transferencia con cargo a la cuenta (6).

Cuentas, designación y apertura/supresión

- Los fondos se ingresan en cuentas corrientes abiertas al efecto en entidades financieras designadas por tesorería (14).
- La apertura/supresión de cajas habilitaciones se hace por resolución del órgano competente, con devolución del saldo y arqueo en supresión (18-1 a 18-2).

7. Pagos a justificar: condiciones de expedición y prohibición de repetición (arts. 8-10)

Supuestos de expedición

- Proceden cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de reconocer la obligación (8-a).
- También en emergencia contractual cuando así se acuerde por el órgano competente (8-b).

Requisitos y prohibición de librar sin justificar

- No podrán expedirse a favor de una caja/habilitación si, transcurridos plazos reglamentarios o prórroga, no se ha justificado la inversión anterior para la misma finalidad (10).
- Con cargo a libramientos "a justificar" solo podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio y su expedición debe acomodarse al presupuesto monetario anual (9-10).

8. Rendición de cuentas, reintegros y control (arts. 12-15-16-17)

Plazos, ampliaciones y efectos por no justificar

- Plazo máximo de rendición: tres meses desde la recepción, con regla especial para expropiaciones (12).
- Si no se presenta en plazo, se comunica para justificar en diez días y, de no hacerlo, se librára certificación de descubierto (12).

Control financiero, fiscalización y prohibiciones

- El control del gasto se realiza mediante control financiero permanente (16) y la fiscalización previa verifica, entre otras, base en orden/resolución competente y justificación anterior (16).

- Cuentas sin saldo negativo, prohibición de pagos indebidos, y uso de procedimiento en firme para terceros con embargos/retenciones (17-1 a 17-3).

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Rendición de cuentas justificativas (plazo máximo)	3 meses; expropiaciones hasta 6 meses	12
Ampliación excepcional de plazos de rendición	6 meses (conselleria competente en hacienda); 12 meses (organismos autónomos)	12
Plazo adicional tras comunicación por falta de justificación	10 días	12

10. Diferencias y puntos de confusión

11. Cierre de repaso

Para estudiar con seguridad, contrasta siempre la regla (qué sistema aplica, qué gastos/prohibiciones rigen y cuándo puede expedirse o librarse) con el artículo señalado. Así evitas confusiones entre “caja fija” y “a justificar” y controlas plazos, reintegros y efectos por incumplimiento.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.